

1500453-61.2019.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jose Otavio Ramos Barion

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2326595/2019 - DEL.POL.MOCOCA, 8460578 - DEL.POL.MOCOCA, 4375/19/207 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

1ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500453-61.2019.8.26.0613 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500453-61.2019.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2326595/2019 - DEL.POL.MOCOCA, 8460578 - DEL.POL.MOCOCA, 4375/19/207 - DEL.POL.MOCOCA, 2326595 - DEL.POL.MOCOCA, 4375/19/207 - DEL.POL.MOCOCA, 2326595 - DEL.POL.MOCOCA, 4375/19/207 -

DEL.POL.MOCOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DALBELO POCAIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jose Otavio Ramos Barion

Vistos.

DANILO DALBELO POCAIA foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo legal.

Irresignado, o condenado apelou. Foi dado parcial provimento ao recurso, porém mantida a pena fixada (fls. 303/309).

Impetrou o condenado Habeas Corpus perante o STJ que, mesmo não conhecendo do writ, concedeu a ordem de ofício para reconhecer o direito do paciente à

consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11343/06, a ser adequadamente modulada em fração a ser motivadamente fixada; por conseguinte, determinou o refazimento da dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, com a análise, também, da possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada (fls. 379/386).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Preliminarmente, impõe-se esclarecer que não se aplica à espécie o disposto no artigo 399, § 2º, do CPP por se tratar a presente de cumprimento de determinação do C. STJ, sem qualquer incursão fática e cuidando-se de matéria exclusivamente de direito. Portanto, não há risco de nulidade a apreciação deste processo por este magistrado integrante do Grupo Remoto de Julgamento.

Diante do decidido pelo C.STJ nos autos do HC nº 673174-SP, fica reiterada a sentença de fls. 244/254, passando-se à dosimetria da pena nos termos do decidido. Tal como constante na sentença, na primeira fase "verifico que é o caso de atração do art. 42 da Lei 11.343/06, pois houve a localização de 44 (quarenta e quatro) porções de crack, entorpecente mais viciante e vulnerante, além da quantidade expressiva para os padrões desta pacata cidade. Por tal razão, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão".

Ainda nos termos da sentença, na segunda fase, diante da atenuante da confissão, retorno a pena ao seu patamar mínimo.

Como já utilizado o disposto no artigo 42 da Lei de 11.343/06 na primeira fase, para evitar o bis in idem, não podem ser novamente utilizadas a natureza e a quantidade da droga para evitar, na terceira fase, a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assim, considerando o decidido pelo STJ e que a própria sentença primitiva não considerou como desfavorável nenhuma circunstância judicial, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no piso legal, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal e diante do conteúdo do decidido pelo STJ, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser corrigida monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Por fim, no que concerne à aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que a detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, CONDENO o réu DANILO DALBELO POCAIA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no piso legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser corrigida monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Não estando configurados os requisitos ensejadores da custódia cautelar, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Expeçam-se, desde logo, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro não estiver preso.

Providencie-se o que mais for necessário.

PIC

Mococa, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA